

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1771/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลื่อน ฤทธิ์ พาณิชย์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียเอ็กเส็ง กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, มาตรา 91, มาตรา 56

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้จำเลยร่วมกันชำระหนี้ต่อโจทก์ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคำสั่งศาลชั้นต้นให้เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ และต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจำเลยที่ 2 แล้ว ดังนั้น หนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ โจทก์จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27,91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แม้โจทก์ไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ โจทก์ก็ถูกผูกมัดโดยการประนอมหนี้ด้วยตามมาตรา 56 โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้อีกไม่ได้ ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง และให้จำหน่ายคดีในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ในคดีนี้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าสินค้าเป็นเงิน 266,809 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 263,516 บาท นับจากวันฟ้อง

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า ไม่เคยให้จำเลยที่ 3 สั่งซื้อสินค้าตามฟ้องโจทก์กับจำเลยที่ 3 ซื้อขายกันเอง ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 266,809 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 263,516 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ว่าในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยที่ 2 ยื่นคำแถลงว่า จำเลยที่ 2 ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2528 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคำสั่งศาลชั้นต้น เพื่อให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหนี้ก่อนที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นเจ้าหนี้ที่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ให้ไปขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2528 และต่อมาศาลชั้นต้นเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้แล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2529 ขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายหรือยกฟ้องคดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นสอบถามโจทก์แล้ว โจทก์แถลงรับว่า จำเลยที่ 2 ถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และต่อมาศาลชั้นต้นได้เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายจริง ศาลชั้นต้นส่งหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่งแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้โดยมิได้กล่าวถึงเรื่องนี้แต่ประการใดจึงขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 เสีย นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2528 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคำสั่งศาลชั้นต้นให้เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2528 และต่อมาในวันที่ 10 มกราคม 2529 ศาลชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการ

ประนอมหนีก่อนล้มละลายของจำเลยที่ 2 แล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าหนี้ยายที่โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ 2 นี้ โจทก์จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่ กำหนดไว้ในมาตรา 27, 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หนี้ยดังกล่าว โจทก์อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ดีแม้โจทก์จะไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้โจทก์ ก็ถูกผูกมัดโดยการประนอมหนีด้วยตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อ การประนอมหนี้ผูกมัดโจทก์ โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้อีกไม่ได้ ส่วนที่โจทก์ แก่ฎีกาว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคำสั่งที่พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 ไม่ถูก ต้องตามกฎหมายและจำเลยที่ 2 ก็มีได้แสดงหลักฐานยืนยันให้เป็นที่พอใจแก่ศาลหนึ ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นหนึที่ยังไม่แน่นอน โจทก์ไม่สามารถขอรับชำระหนึ ได้ในคดีล้มละลาย ดังนั้นโจทก์จึงไม่ถูกผูกมัดโดยการประนอมหนึแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวและแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 2 ถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และต่อมาศาลชั้นต้นเห็นชอบ ด้วยการประนอมหนีก่อนล้มละลายปรากฏตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท้ายคำสั่งของจำเลยที่ 2 จริง โดยโจทก์มิได้ คัดค้านแต่ประการใด โจทก์จะแก้ฎีกาโต้เถียงเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้"

พิพากษายืน แต่ให้ยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้จำหน่ายคดีในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ